

JULKAISU

Kreuzbergkaserne

Turenne Kaserne

Zweibrücken

Rheinland-Pfalz

Saksan liittotasavalta

Sopimus asiakirja nro 1400/98 06.10.1998 alkuperäistekstinä:

OSTOSOPIMUS

Neuvoteltu Saarlouis'ssa 6. lokakuuta 1998. Allekirjoitetun notaarin edessä;

Manfred Mohr

Saarlouisissa sijaitsevan viraston kanssa, ilmestynyt:

1. myyjänä:

Herra Siegfried Hiller, syntynyt 19.06.1951,
hallituksen virkamies - todistuksella -,

toimien Saksan liittotasavallan (Liittovaltion rahoitushallinto) puolesta, jota edustaa Liittovaltion omaisuusvirasto Landau, Gabelsberger katu 1, 76829 Landau, voimassa olevan alkuperäisen valtakirjan perusteella 05.10.1998, myöntänyt Liittovaltion omaisuusviraston Landau johtajan edustaja.

1. myyjänä:

Saksan liittotasavalta
(Liittovaltion
rahoitushallinto) edustaa:

Liittovaltion omaisuusvirasto
Landau Gabelsberger Str. 1,
76829 Landau / Pfalzissa

- seuraavassa **liitto** nimellä -

2. Ostajana

Ostaja 2 a)

a) Yritys Tasc-Bau Kauppa- ja Yleisurakoitsija asuin- ja teollisuusrakennuksille AG, jonka pääkonttori sijaitsee Spickendorffissa, rekisteröity kaupparekisteriin Halle-Saalkreis'in käräjäoikeudessa HRB 9896, edustaa sen yksittäinen edustusoikeusjohtaja herra Josef Tabellion, kauppias, syntynyt 18.06.1950, liiketoimintapaikka 66787 Wadgassen, Provinzialstrasse 168, henkilökohtaisesti tunnettu.

- jäljempänä **ostaja 2 a** kutsuttu -

ostaja 2 b),

Herra Rick Göritz, s. 21.03.1976, asuu osoitteessa 66482 Zweibrücken, Hofenfelsstrasse. 222, henkilökortilla todistettu.

- jäljempänä **ostaja 2 b** kutsuttu -

- jäljempänä kutsuttu "ostaja" -.

Valtuutustodistus:

Nykyinen notaario vahvistaa täten tänään tekemänsä tarkastuksen perusteella Halle – Saalkreis'in käräjäoikeudessa pidettävässä kaupparekisterissä – HR B 9896 – , että

a) yritys TASC – BAU Asunto- ja Teollisuusrakentamisen AG on siellä rekisteröity ja b) herra Josef Tabellion, edellä mainittu, on sen yksinvaltuutettu ja § 181 BGB:n rajoituksista vapautettu toimitusjohtaja.

Ilmoittautuneet, toimivat kuten on ilmoitettu, ilmoittivat:

Teemme seuraavan

OSTOSOPPI
MUS:

Ostettavan kohteen / kiinteistötiedot § 1:

§1 kiinteistötiedot

I. Saksan liittotasavalta (Liittovaltion rahoitushallinto) on omistaja kiinteistörekisterissä Amtsgerichts Zweibrückenin lehdellä 5958 rekisteröidystä kiinteistöstä Zweibrückenin alueella.

Juokseva nro 120 Kiinteistönumero 2885/16 Rakennus ja piha,
Delawarekatu Landstuhler katu 97, 107 Louisianastraße 1, 3, 5, 7, 9,
11, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

Pennsylvaniastaße 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31,

Texasstraße

Virginiastaße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

- yhteensä 103 699
m². -

II. Kiinteistö on kiinteistörekisterin osastossa II rasitettu rajoitetulla henkilökohtaisella palvelusvelvollisuudella (kaasuputkioikeus); luovutettu Saar Ferngas AG:lle Saarbrückenissä 05.04.1963 myönnetyn luvan mukaisesti. Tämä rasitus tulee ostajilta

jatkuvasta sietämisestä. Kiinteistö on kiinteistörekisterin kolmannessa osastossa velvoitteista vapaa. Muut kiinteistörekisterissä kirjautumattomat rasitteet ja rajoitukset ym. (esim. vanhanaikaiset esteet) eivät ole tiedossa, ellei tästä asiakirjasta erikseen muuta ilmene. Liitto ei ota tältä osin vastuuta. Jos tällaisia rasitteita kuitenkin on, ne siirtyvät ostajille.

III. Kiinteistö on rakennettu 26 asuinrakennusta, joissa on yhteensä 337 asuntoyksikköä sekä lämmityslaitos.

§2 sopimussuhteet

I. Liite, joka on merkitty punaisella, kiinteistön osa, jossa sijaitsevat rakennukset n

Louisianastraße 5/7, 9/11, 13/15, 17, 19/21,
23, 25, Pennsylvaniastraße 8, 11-/13, 15, 17,

Yhteensä 71 asuntoyksikköä on Saksan liittotasavallan toimesta völkerrechtlich maksullisesti luovutettu Alankomaiden asevoimille.

II. Saksan liittotasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välinen kansainvälinen luovutussuhde koskien luovutettuja kiinteistön osia, jää tämän sopimuksen myötä muuttumattomaksi.

III. Sopimusosapuolet olettavat, että Alankomaiden asevoimat todennäköisesti jättävät asuinalueen ja luovutetut kiinteistön osat palautetaan liitolle. Tarkka palautusajankohta ei ole liitolle eikä ostajille tiedossa.

Kansainvälinen luovutussuhde käsitellään edelleen liiton toimesta.

Jos Alankomaiden asevoimat eivät palauta asuinalueita liitolle seuraavien kahden vuoden aikana, viitataan § 5 Abs. III:een.

IV. Sopimuskiinteistöön kuuluu myös lämmityslaitos rakennuksessa nro 4233, jossa kaksi liiton työntekijää toimii lämmittäjinä.

Liitto on ilmoittanut ostajille lain säännöksistä § 613 a BGB.

V. Lisäksi on olemassa seuraavat sopimussuhteet:

1. Gestattungsverhe laajakaistaverkkopalvelun toiminnasta TKS Telepost Kabel-Service Kaiserslautern GmbH:n kanssa 22.2.1995/ 28.3.1995.

Ostaja 2b) astuu liiton sijasta tähän hänelle tunnettuun sopimukseen.

2. Sopimus kivihiilen toimittamisesta Rheinbraun Handel Süd GmbH:lle.
Ostaja 2b) astuu liiton sijasta tähän hänelle tunnettuun sopimukseen.

3. Sopimus teiden ja johtojen yhteiskäytöstä Opiskelijapalvelut
Kaiserslauternin kanssa ostosopimuksesta liiton kanssa 15.08.1996.

Ostajat astuvat liiton sijasta Opiskelijatyön velvoitteisiin.

§3 Ostettavat kohteet.

I. Liitto myy ostajille kohdissa 2a) ja 2b) sen suhteen, joka ilmenee § 4 kohdan I mukaan, **edellä mainitun kiinteistön kaikilla oikeuksilla ja velvoitteilla sekä osilla**, lukuun ottamatta ostettavassa kohteessa sijaitsevaa, sijaintikartassa (liite 2) punaisella merkittyä 20-KV rengasjohtoa.

II. Tästä on myös poissuljettu noin 30 m²:n suuruinen, sijaintikartassa (liite 3) vihreällä merkitty osa-alue, joka siirretään kiinteistön naapureille rajojen määrittelymenettelyn yhteydessä.

§ 4 Ostettavan kohteen jakaminen/ Mittaaminen

Ostajat hankkivat seuraavasti:

I. Ostajien keskinäisessä suhteessa on tarkoitus seuraava ostettavan kohteen jako:

a) ostaja 2a) hankkii sijaintikartassa (liite 3) sinisellä merkittyjä alueita sekä kaikki liittymisjärjestelmät lukuun ottamatta lämpöputkia,

b) ostaja 2b) hankkii sijaintikartassa (liite 3) punaisella merkittyjä alueita sekä lämpöputkia, mutta ilman muita liittymisjärjestelmiä.

II. Ostaja 2a) tulee neljän viikon kuluessa tämän sopimuksen vahvistamisesta hakemaan osien mittaamista yhteistyössä ostajan 2b) kanssa. Lisäksi ostaja 2a) tulee neljän viikon kuluessa tämän sopimuksen vahvistamisesta järjestämään ostaja 2b):n hankkimien osien jakamisen, kuten liitteessä 4 olevassa sijaintikartassa on esitetty. Kaikki mittauskustannukset maksaa ostaja 2a). Siltä osin kuin omistus ei ole vielä siirtynyt ostajille, liitto myöntää ostajalle 2a) pääsyoikeudet mittauksen suorittamiseksi.

§ 5 Sopimuksen täytäntöönpano

I. Ottaen huomioon edelleen olemassa olevan kansainvälisen luovutussuhteen Alankomaiden asevoimien kanssa, tätä ostosopimusta toteutetaan vain, kun Alankomaiden asevoimat ovat palauttaneet nämä alueet liitolle sijaintikartassa (Liite 1) punaisella merkittyinä.

Tämä koskee erityisesti omistuksen, käytön ja velvoitteiden siirtymistä, ostohinnan erääntymistä, joka koskee näitä alueita, sekä näiden alueiden luovutuksia.

II. Sopimusosapuolet olettavat, että Alankomaiden asevoimat palauttavat heille luovutetut kiinteistöt liitolle seuraavien kahden vuoden aikana.

III. Mikäli Alankomaiden asevoimat eivät palauta asuinalueita tai sen osia seuraavien kahden vuoden aikana, liitto pyrkii saamaan Alankomaiden asevoimien suostumuksen omistusoikeuden siirtoon niiden osien osalta, joita ei ole vielä palautettu ostajalle kohdassa 2b).

§ 6 Ostohinta

I. Ostohinta sopimuskohteelle, joka on mainittu § 3 kohdassa I, on DM 5.182.560,-- (eli viisi miljoonaa satakaksikymmentäkaksi tuhatta viisisataakuusikymmentä).

II. Tästä määrästä DM 3.262.560,-- kohdistuu sijaintikartassa (Liite 5) sinisellä merkittyyn osaan kiinteistöstä. Tämä määrä, josta ostaja vastaa sisäisesti kohdassa 2a), erääntyy seuraavasti:

a) Ennakkosuoritus 1/3 määrästä DM 3.252.560,-- yhteensä DM 1.087.520,--, erääntyy tänään, notaarin vahvistuspäivänä. Tämä osa ostohinnasta on jo maksettu, mitä liitto tässä vahvistaa.

b) Osamaksu, joka on yhteensä DM 2.175.040,-- viidessä erässä, kukin DM 435.008,--, lisäksi 2% korkoa, joka on korkeampi kuin Saksan keskuspankin voimassa oleva diskonttikorko, vuodessa kunkin jäljellä olevan pääoman osalta tämän sopimuksen vahvistuspäivästä alkaen, jossa kuukauden ensimmäisenä päivänä voimassa oleva diskonttikorko on määräytyvä korko tälle kuukaudelle.

Osamaksun yhteydessä sovelletaan seuraavaa eräpäivä- ja maksusuunnitelmaa, aikaisemmat maksut ovat kuitenkin sallittuja.

- 1. erä DM 435.008,--, erääntyy 12 kuukauden kuluttua ostosopimuksen allekirjoittamisesta, eli 06.10.1999, lisäksi 2 % korkoa Saksan keskuspankin voimassa olevan diskonttokoron yli summasta DM 2.175.040,--,
- 2. erä DM 435.008,--, erääntyy 24 kuukauden kuluttua ostosopimuksen allekirjoittamisesta, eli 06.10.2000, lisäksi 2 % korkoa Saksan keskuspankin voimassa olevan diskonttokoron yli summasta DM 1.740.032,--,
- 3. erä DM 435.008,--, erääntyy 36 kuukauden kuluttua ostosopimuksen allekirjoittamisesta, eli 06.10.2001, lisäksi 2 % korkoa Saksan keskuspankin voimassa olevan diskonttokoron yli summasta DM 1.305.024,--,
- 4. Erä DM 435.008,--, erääntyy 48 kuukauden kuluttua ostosopimuksen allekirjoittamisesta, näin ollen 06.10.2002, lisäksi 2 % korkoa Saksan keskuspankin voimassa olevan diskonttokannan ylle määrästä DM 870.016,--,

- 5. Erä DM 435.008,--, erääntyy 60 kuukauden kuluttua ostosopimuksen allekirjoittamisesta, eli 06.10.2003, lisättynä 2 % korolla Saksan keskuspankin voimassa olevan diskonttokoron yli summasta DM 435.008,--.

Korot lasketaan eräpäivän mukaan liitolle, ostajilta erikseen vaaditaan ja ne tulee maksaa neljän viikon kuluessa vaatimuksesta Bundeskasse Düsseldorf:in, Osavaltion keskuspankki Düsseldorf, BLZ 300 000 00, tilinumero 30 001 040, maksutarkoituksen "Korkomaksut Kreuzberg-asuinalue, Zweibrücken, Luku 0807, Otsikko 13101" ilmoittamista vastaan.

III. Summa, joka on yhteensä DM 1.920.000,--, kohdistuu sijaintikartassa (Liite 5) punaisella merkittyyn osaan kiinteistöstä.

Maksu, josta ostaja on 2b) kohdassa vastuussa, erääntyy maksamaan kolmen viikon kuluessa liiton kirjallisesta kehotuksesta.

Liiton kehoitus annetaan viipymättä sen jälkeen, kun Alankomaiden asevoimat ovat palauttaneet kiinteistön osat tai antaneet suostumuksensa teille luovutettujen kiinteistön osien omistusoikeuden siirtoon.

Mikäli yksittäisten rakennusten tai kiinteistön osien palautus tapahtuu, vastaava osamaksu DM 1.920.000,--:sta erääntyy maksamaan kolmen viikon kuluessa liiton kirjallisesta kehotuksesta. Osamaksun suuruus määräytyy palautukseen liittyvien rakennusten asuinpinta-alan suhteessa sijaintikartassa (Liite 1) punaisella merkittyjen rakennusten kokonaisasuinpinta-alaan.

IV. Osamaksu kohdassa II.a) on maksettava yhtenä summana Bundeskasse Koblenzille, Osavaltion keskuspankki Koblenz, BLZ 570 000 00, tilinumero 570 010 01, käyttötarkoituksen ilmoittamisella "Ostohinta maksaminen Kreuzberg-asuinalue, Zweibrücken, Luku 0807 Otsikko 131 01."

Osittaiset maksut, jotka on määritelty kohdassa II.b) ja kohdassa III, maksetaan Bundeskasse Düsseldorfille, Osavaltion keskuspankki Düsseldorfille, BLZ 300 000 00, tilinumero 30 001 040, käyttötarkoitusta ilmoittaen "Osamaksu Kreuzberg-asuinalue, Zweibrücken, Luku 0807 Otsikko 131 01."

V. Maksun ajantasaisuus ei riipu lähetyspäivästä, vaan siitä päivästä, jolloin maksu kirjataan yllä mainituille Bundeskassen tileille. Maksuviiveessä on maksettava viivästyskorkoa 3% yli Saksan keskuspankin voimassa olevan diskonttokoron, jolloin korko lasketaan kuukauden ensimmäisestä päivästä.

Kuukauden voimassa oleva diskonttokorko on määräytyvä jokaiselle korkopäivälle tämän kuukauden aikana. Lisäksi ostajien on viivästystapauksessa korvattava liitolle kaikki muut todistettavat viivästysvahingot ja muistutuskulut. Muiden todistettavien viivästysvahinkojen joukkoon kuuluu erityisesti myös ero edellä mainitun korkotason ja korkeamman liiton lainakoron välillä, joka kattaa sen menot.

Ostajat alistuvat tämän asiakirjan mukaisista maksusitoumuksista johtuvan vaateen perusteella välittömään pakkohuutokauppaan koko omaisuutensa osalta.

Oikeudenhaltijalle on aina annettava täytäntöönpanokelpoinen jäljennös tästä asiakirjasta ilman todisteita niistä seikoista, joista vaateen eräntyminen riippuu.

Notaario on viitannut § 454 BGB:hen. Tätä määräystä muutetaan, joten myyjälle jää lailliset peruutusoikeudet.

§ 7 Suojausvelka / Pankkitakuu

I. Kaikkien tämän sopimuksen perusteella syntyneiden - myös ehdollisten - täyttämättömien maksavaatimusten turvaamiseksi liitto määrää kaikista kohdassa I mainituista kiinteistöistä kirjaamisoikeuden, jonka määrä on 10.000.000 DM (eli kymmenen miljoonaa Saksan markkaa), joka on alkaen tänään korotettu 18 %:lla (kahdeksantoista prosenttia) vuodessa. Liitto myöntää ostajan suostumuksella tällaisen kirjaamisoikeuden rekisteröinnin § 1 kohdan I mainitun kiinteistön rasitteeksi ja Saksan liittotasavallan (Liittovaltion rahoitushallinto), jota edustaa Liittovaltion omaisuusvirasto Landau - jäljempänä "Velkoja" - hyväksi.

Perustusoikeus on merkitty seuraavasti:

1. Perustusoikeus on tänään alkaen 18 prosenttia vuodessa korkoa. Korko on maksettava jälkikäteen kunkin seuraavan kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä.

2. Perustusoikeus erääntyy.

Perustusoikeuden määrästä korkoineen liitto alistuu välittömälle pakkohuutokaupalle rasitetussa kiinteistössä siten, että pakkohuutokauppa tästä asiakirjasta on sallittu kunkin kiinteistönomistajan osalta. Liitto myöntää ja pyytää **peruuttamattomasti** tämän alistamisklausuulin rekisteröintiä kiinteistörekisteriin.

Kaikki perustusoikeuden perustamiseen liittyvät kustannukset maksaa ostaja 2a).

Liitto aikoo, kun katasteriviranomaisen muutostodistus sijaintikartassa (liite 3) sinisellä merkittyjen mittaamiseen tarkoitettujen alueiden osalta on saatavilla, poistaa perustusoikeuden kiinteistönumero 2885/16 jäljelle jääviltä alueilta ja pitää tämän perustusoikeuden vain sijaintikartassa (liite 3) sinisellä merkittyjen alueiden osalta.

Perustusoikeus siirtyy ostajalle 2a) kiinteästä vastuusta.

Liitto siirtää perustusoikeuden ostajan vaatimuksesta 2a) saksalaiselle liiketalouspankille, joka takaa ostajien maksusitoumukset alla olevan kohdan II mukaisesti, heti kun alla kohdassa II kuvattu takaus on täysin saatavilla.

II. Ostaja 2a) sitoutuu tämän hyväksyvän liiton edessä toimittamaan neljäntoista päivän kuluessa saatuaan kiinteistöhallinnon muutostodistuksen sijaintikartassa (liite 3) sinisellä merkittyjen alueiden osalta liitolle ostohinnan turvaamiseksi, joka on DM 4.095.040,-- sekä ehdollisen lisämaksuvelvoitteen turvaamiseksi tämän sopimuksen § 11 kohdassa III mainitussa määrässä DM 5.817.440,-- seuraavat kunkin osalta itsenäiset Pankkitakuu johtavalta saksalaiselta liiketalouspankilta:

a) Pankkitakuu määrästä DM 2.175.040,-- lisäämättä § 6 kohdan II.b) ja kohdan V. mukaisia korkoja sekä kustannuksia § 767 kohdan 2 BGB mukaisesti maksusitoumuksen turvaamiseksi § 6 kohdan mukaisesti.

II.b). Pankkitakuu, joka on arvoltaan DM 1.920.000,--, lisäksi korkoineen ja kustannuksineen § 767 HGB:n mukaisesti maksusitoumukselle § 6 kohdan III mukaan,

c) Pankkitakuu, joka on arvoltaan DM 5.817.440,-- lisäksi korkoineen ja kustannuksineen § 767 BGB:n mukaisesti ehdollisen lisämaksuvelvoitteen turvaamiseksi § 11 kohdan III mukaan. Tätä pankkitakuuta voidaan myös käyttää liiton muista sopimusrikkomuksista johtuvien vaatimusten toteuttamiseen.

Liitto hyväksyy jo nyt kunkin takauksen vähentämisen kunkin vielä avoimen osan osalta taatusta vaatimuksesta. Edellä mainitut takaukset, jotka on merkitty kirjaimiin b) ja c), voivat olla määräaikaaisia; niiden on kuitenkin oltava voimassa vähintään viiden vuoden ajan tämän ostosopimuksen todistamishetkestä.

§ 8 omistusluovutus

I. Omistus niistä alueista, jotka on merkitty sinisellä sijaintikartassa (Liite) sekä kaikista myydyistä päällekkäisjärjestelmistä kokonaisostettavassa kohteessa (kadut mukaan lukien katuvalaistus ja johtoverkko, sateenpidätysaltaat yhdessä jätevesiputkien, lämpöputkien, vesiputkien ja matalajännitejohtimien kanssa - kukin aina taloliittymiin asti) siirtyy ostajille tämän sopimuksen notaarivahvistuspäivänä.

II. Omistus alueesta, joka on merkitty punaisella sijaintikartassa (Liite 5), siirtyy ostajille vasta sen jälkeen, kun tämä alue on palautettu Alankomaiden asevoimilta liitolle tai kun Alankomaiden asevoimat ovat suostuneet omistusoikeuden siirtoon ja kun on maksettu osuus ostohinnasta, joka liittyy kyseiseen osaan. Mikäli Alankomaiden asevoimat tekevät osittaisia palautuksia, siirtyy omistus kyseisistä osista vasta sen jälkeen, kun niihin liittyvät ostohinnan osat on maksettu. Luovutus dokumentoidaan kirjallisessa muodossa.

III. Siitä hetkestä lähtien, kun kohde luovutetaan, kaikki käytöt sekä yksityiset ja julkiset velvoitteet siirtyvät ostajille. Tästä hetkestä alkaen ostajat vastaavat muista julkisista maksuista, maksuista ja veroista, satunnaisen tuhoutumisen tai ostettavan kohteen heikentymisen riskistä, liikenneturvallisuudesta ja katuja puhdistus- ja liukkaudentorjuntavelvoitteista. Den

Ostajille on tiedossa, että liitto ei itsenäisenä vakuuttajana ole ottanut vakuutusta § 3:ssa mainitulle ostettavalle kohteelle.

§ 9 Jälkikäteen maksettavat maksut suunnitteluperusteisten arvokkaampien käyttömahdollisuuksien vuoksi

I. Ostettavat kohteet on tällä hetkellä merkitty erityisalueeksi, eikä niitä ole käsitelty kaavoituksessa.

II. Ostohinnan määrittämisessä perustana on käyttö yleisenä asuinalueena § 4 BauNVO:n mukaisesti, jossa on rakennuslaindeksi 0,4 ja kerrosalaindeksi 1,2 § 17 BauNVO:n mukaisesti.

III. Ostajat sitoutuvat maksamaan jälkikäteen sen osalta, että kunnalla on suunnitteluvastuullisena mahdollisuus avata kymmenen vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta korkeamman arvoinen käyttömahdollisuus kuin kohdassa II. on todettu, ja että ostajat toteuttavat tämän korkeamman arvon käytön ennen kymmenen vuoden määräajan päättymistä poiketen kohdassa II. esitetystä käytöstä, esimerkiksi arvonnousua tuottavalla rakennuskäytöllä (tiivistemärakentaminen) tai myynnillä.

Maksuvelvollisuus kattaa eron ostohinnan ja tämän sopimuksen § 6:n mukaisen ostohinnan sekä kiinteistön arvon siinä vaiheessa, kun liitto vaatii maksua. Arvopoikkeama määritetään itsenäisen kiinteistönarviointikomitean ja Koblenzin ylin rahoitushallinto arvioijan kesken yhteisymmärryksessä ja vahvistetaan liiton toimesta.

Maksusumma erääntyy neljän viikon kuluttua liiton lähettämästä maksukehotuksesta.

Maksuviiveen tapauksessa sovelletaan tämän sopimuksen § 6 kohdan V säännöksiä.

§ 10 Gewährleistung, Haftung

I. § 3 kohdan I mukaisesti määritelty ostettavan kohteen myynti tapahtuu siinä kunnossa, jossa se on varmentamishetkellä. Tämä kunto on ostajille tuttu. Kaikki takuu näkyvistä ja näkymättömistä aineellisista ja oikeudellisista puutteista tai piilevistä puutteista sekä § 459 ja seuraavien BGB:n soveltaminen ostettavan kohteen osalta on suljettu pois.

II. Liitto ei vastaa ostettavan kohteen tietystä koosta, rajasta, laadusta, soveltuvuudesta ja ominaisuuksista tai ostajien tai heidän oikeudenomistajiensa tarkoituksiin sopivuudesta.

III. Insinööritoimisto ASAL, Kaiserslautern, on tutkinut ostettavan kohteen Rheinland-Pfalzin osavaltion ympäristöministeriön toimeksiannosta mahdollisten olemassa olevien saastumisalueiden osalta. Tutkimuksessa on todettu, että vaaroja ei ole havaittavissa, ja siten tutkimukset ovat tarpeettomia.

Konversiojäte-työryhmän (KoAG) asianmukaiset pöytäkirjat ovat ostajille tunnetut.

IV. Liitto ei ota vastuuta kiinteistön tietystä ominaisuudesta, ostajien tavoitteleman käytön hyväksyttävyydestä, käyttö- ja rakennusmahdollisuuksista sekä rakennuspaikan laadusta. Ostajien on hankittava tarvittavat luvat suoraan omalla kustannuksellaan.

V. Liitto takaa, että kiinteistö on kiinteistörekisterin osastoissa II ja III vapaa hyväksymättömistä velvoitteista ja rajoituksista sekä erääntyneistä julkisista velvoitteista ja maksuista, ellei tässä asiakirjassa toisin määrätä.

VI. Liitto ilmoittaa, ettei se ole asettanut rakennusvelvoitetta eikä tiedä sellaisten velvoitteiden olemassaolosta.

§ 11 Parkettiremontti

I. Ostajille on tiedossa, että asuntojen parkettilattiat ovat kuormittuneet polyaromaattisista hiilivedyistä (PAK).

Liitto on antanut asuntojen tutkimuksen ympäristölaboratorio ARGUK:lle, Oberursel. Tutkimustulos 21.04.1998 on ostajien saatavilla. Ostajille on myös tiedossa, että osa asuntojen sisäänrakennetuista kaapeista voi olla kuormittunut.

II. Liiton osuus parkettiremontista on DM 5.817.440,-- ja se on jo täysin otettu huomioon ostohinnassa, joka on DM 5.182.560,--.

Liiton kustannusosuus perustuu ostajien aikomukseen vaihtaa kaikki myytävissä asunnoissa olevat parkettilattiat kokonaan.

Muita kustannusosuuksia parkettiremontista sekä liiton vastuuta mahdollisista muista olemassa olevista haitta-aineista ja liiton kustannusosuutta niiden mahdollisesta remontista ei oteta huomioon.

Ostajat sitoutuvat liitolle korjaamaan asuntojen parkettilattiat, jotka

a) sijaitsevat alueella, joka on merkitty sinisellä sijaintikartassa (Liite 5), 2 vuoden kuluessa tämän päivän todistamisesta, b) sijaitsevat alueella, joka on merkitty punaisella sijaintikartassa (Liite 5), 2 vuoden kuluessa omistusoikeuden siirrosta § 8 kohdan II mukaisesti, täydellistä parkettilattioiden vaihtoa tekemällä. Ostajien sisäisessä suhteessa ostaja ottaa vastuulleen kohdassa 2a) mainitut velvoitteet.

III. Korjaus on todistettava liitolle. Todistus annetaan kirjallisella vahvistuksella asiantuntijafirmalta, joka on saanut tehtäväkseen korjaustoimenpiteiden toteuttamisen. Liitto pidättää oikeuden tarkistaa korjaustoimenpiteiden toteuttamista paikan päällä.

Jos todistusta ei voida esittää koko kiinteistölle tai sen osille, on maksettava liitolle 242 DM/m² korjaamatonta parkettilattiaa.

Sijaintikartassa (Liite 5) punaisella merkittyjen

Liegenschaftsteile-osalta lisämaksuvelvoite on voimassa myös siinä tapauksessa, että liitto tai Alankomaiden asevoimat ovat suorittaneet parkettiremontin ennen omistusvaihtoa.

Na maksuvelvoite on suoritettava kuuden viikon kuluessa liiton tekemästä vaatimuksesta. n.

Maksuviiveen tapauksessa sovelletaan tämän sopimuksen § 6 kohdan V säännöksiä.

§ 12 ulkoinen kehittäminen

I. JÄTEVESIHUOLTO/PINTAVESIHUOLTO

A) Kiinteistö on liitetty julkiseen jätevesijärjestelmään ja julkiseen pinta-vesihuoltoon. Jätevedet johdetaan asuinalueen liitteenä olevan sijaintikartan (Liite 6) punaisella merkittyjen keräysputkien kautta kasarmille, jossa ne ohjataan sinisellä merkittyyn sekoitusvesikeräysputkeen ja edelleen julkiseen pääkeräysputkeen.

Pinta-vedet kerätään aluksi sijaintikartan (Liite 6) keltaisella merkittyihin sateenpidätysaltaisiin, ja sen jälkeen ne johdetaan punaisilla merkittyjen keräysputkien kautta, kuten jätevedet.

Sateenpidätysaltaiden vastaanottokapasiteetti on rajallinen. Vahvojen sateiden aikana pinta-vedet, joita ei voida kerätä sateenpidätysaltaisiin, johdetaan ylivuodon kautta vihreillä merkittyihin pinta-vesikeräysputkiin ja suoraan Bautzenbachiin.

Sammelleitingen kulkevat seuraavien kolmansien kiinteistöjen kautta ja ovat osittain turvattu liittoa hyödyttävillä Gestattungsverträgen sekä rajoitetuilla henkilökohtaisilla palvelusvelvoitteilla - seuraavasti:

- Zweibrückenin kiinteistörekisteri sivu 7002, juokseva nro 207, kiinteistön nro 3135/1, omistaja: Stadt Zweibrücken, sijainti/taloudellinen laatu: liikennealue

Turvaamisen tyyppi: ei mitään oikeudellista turvaamista, ei Gestattungsvertragia,

- Zweibrückenin kiinteistörekisteri sivu-7005, juoksevat nro 142 ja 197, kiinteistön nro 2852/16 ja 3134/4, omistaja: Stadt Zweibrücken,

sijainti/taloudellinen laatu: metsä-, liikenne-, maatalousalue,

on turvaaminen: Oikeus toimia viemärijärjestelmän parissa; Harjoittaminen on siirrettävissä kolmannelle osapuolelle. Lupa-sopimukset 29.11.1963 ja 4.5.1985,

- Kiinteistörekisteri Zweibrücken sivu 6780, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/15,
Omistaja: Eheleute Dr. Heidi Lambert-Lang ja Dietrich Lang; Zweibrücken,

Sijainti/taloudellinen laatu: vihreä
maa,

Turvaamisen tyyppi: ei kiinteää turvaamista, ei Gestattungsverhe,

- Kiinteistörekisteri Zweibrücken sivu 4291, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/10, Omistaja: herra
Dietrich Lang, Zweibrücken, Sijainti/taloudellinen laatu: Bauplatz ja vihreä maa,

Turvaamisen tyyppi: ei mitään aineellista turvaamista, ei Gestattungsverhe-sopimusta.

Olemassa olevat Gestattungsverhe-sopimukset ovat ostajille tunnetut.

B.) Liitto siirtää ostajille, jotka ovat yhteiskunnallisessa oikeudessa, liitteessä 6 punaisella ja vihreällä merkittyjä Sammelleitungen sekä keltaisella merkittyjä sateenpidätysaltaat. Liitto luovuttaa tässä kaikki oikeutensa edellä mainituista Gestattungsverhe-sopimuksista ostajille ilmoitetussa osuus-suhteessa. Liitto ei vastaa näiden muotoiluoikeuksien olemassaolosta.

Ostajat pyrkivät siirtämään Sammelleitungen ja sateenpidätysaltaat Zweibrückenin kaupungille (jätehuoltolaitokset) Erschließungsverhe-sopimuksen puitteissa.

Kiinteistöillä Fl.Nrn. 2652/10 ja 2652/15 ei ole omistajien kanssa Gestattungsverhe-sopimusta eikä myöskään aineellisesti turvattua putkioikeutta. Liitto tulee uusimaan tämän suoraan Zweibrückenin kaupungin hyväksi.

Kaikki muut kustannukset, jotka liittyvät jätevesipuolen ulkoiseen kehittämiseen, erityisesti kustannukset, jotka liittyvät Sammelleitungen siirtämiseen Stadt Zweibrückenille, sekä näiden putkien oikeudelliseen turvaamiseen muiden kiinteistöjen osalta, maksavat ostajat, joiden sisäisessä suhteessa ostaja on 2a).

C.) Ostajat myöntävät liitolle, niin kauan kuin Alankomaiden asevoimat asuvat asuinalueella, maksuttoman yhteiskäyttöoikeuden sijaintikartassa (Liite 6) punaisella ja vihreällä merkittyihin jätevesiputkiin sekä keltaisella merkittyihin sateenpidätysaltaisiin. He sitoutuvat pitämään putket ja sateenpidätysaltaat toimintakunnossa, jotta jätevesien asianmukainen johtaminen on taattu.

D.) On olemassa Gestattungsvertrag yhteiskäytöstä Sammelleitungen, joka poistuu asuinalueelta kaakkoisrajan kautta, omistaja Fl.Nr. 2651, herra Tohtori Josef Ries, Tohtori Albert Becker -katu 14, 66482 Zweibrücken, päivämäärällä 16.12.1974, liitteiden kanssa 28.09.1981, 1.10.1981, 16.8.1985, 19.8.1985 ja 9.2.1996, 13.2.1996.

Ostajat astuvat liiton sijasta heidän tuntemaansa sopimusuhteeseen.

II. JUOMAVEDEN TOIMITTAMINEN

Asuinalue on liitetty julkiseen juomaveden toimittamiseen. Julkisen päälinjan luovutuspiste sijaitsee vesipumppaamossa rakennuksessa nro 4241. Asuinalueen juomavesiputki kulkee Kaiserslauternin Opiskelijatyön naapurikiinteistön yli.

Mitä tulee ostajien käyttöön tämän putkiosuuden osalta, viitataan tämän sopimuksen § 13, kappale VIII.

III. SÄHKÖNTARJOUS

Koko Kreuzbergareal muodostaa yhtenäisyyden, ja se on liitetty 20-KV-rengaslinjaan sekä muuntamoihin nro 4210 ja 4238. Muuntamot on jo myyty liitolle Stadt Zweibrücken.

Tavoitteena on siirtää 20-KV rengasjohto Stadt Zweibrückenille sekä turvata tämä johto kaupungin hyväksi.

Tässä kontekstissa 20-KV-rengaslinjaa ei myydä. Ostajat sitoutuvat osallistumaan 20-KV-rengaslinjan siirtoon Stadt Zweibrückenille vaaditussa laajuudessa. Erityisesti he sitoutuvat turvaamaan putkien kulun liiton vaatimuksesta kohtuullisessa ja tavanomaisessa muodossa kaupungin (Stadtwerke) hyväksi.

Kunnes turvaaminen on suoritettu, ostajat myöntävät liitolle ja Stadt Zweibrückenille (Stadtwerke) pääsyoikeudet, jotka ovat tarpeen muuntamoiden ja 20-KV-rengaslinjan toimintaa ja ylläpitoa varten. Ostajat sitoutuvat lisäksi varustamaan asuinalueen rakennukset, yhteistyössä Zweibrückenin kaupungin palveluiden kanssa, tarvittavalla määrällä mittauslaitteita.

§ 13 Sisäinen kehitys

I. Ostajille on tiedotettu, että koko asuinalue on tällä hetkellä yksityisesti kehitetty. Tämä tarkoittaa, että viemäri-, puhtaan veden- ja matalajännitejohtimet sekä lämmitys- ja kuuman veden jakelulaitteet ja kadut, mukaan lukien katuvalaistus, ovat liiton omistuksessa eivätkä ole julkisia.

Ostajille on toimitettu suunnitelmat putkien kulusta. Liitto ei ota vastuuta suunnitelmien ja todellisen putkien kulun yhteensopivuudesta.

II. Katualueet

Katualueiden tila, mukaan lukien katuvalaistus, on ostajille tuttu. Opiskelijapalvelut Kaiserslauternille on liiton myöntämä lupa käyttää seuraavia katuja opiskelija-asuntolan pääsyväylänä:

- Texaskatu Amerikasataman ja Virginiakatuun liittymiskohdan välillä,
 - Virginiakatu etelärajaan saakka ostoskiinteistön.
- Ostajat sitoutuvat sietämään tätä yhteiskäyttöä.

III. JÄTEVESIHUOLTO

Vuonna 1997 suoritetun kamerakatselmuksen tulosten mukaan li kavesijohdot kiinteistön sisällä ovat toimintakunnossa. Tämä tila on ostajille tunnettu.

Opiskelijapalvelut Kaiserslauternille on liitosta myönnetty lupa käyttää jätevesijohtoa siihen asti, kunnes se irrotetaan liiton omasta jätevesijohdosta, kuitenkin vain siinä määrin kuin jätevesien ohjaaminen on hyväksytty asiano maisen rakennusvalvontaviranomaisen tai vesiviranomaisen toimesta.

Ostajat sitoutuvat sietämään tätä yhteiskäyttöä siihen asti, kunnes irrottaminen on tapahtunut tai jätevesiputket on siirretty jätehuoltolaitoksille.

IV. Pintavesien kuivatus

Ostajille on tiedossa, että pintavesien kuivatusjärjestelmä ei enää täytä voimassa olevan vesioikeuden standardeja.

V. Juomaveden toimittaminen

Ostajille on tiedossa, että juomavesiputket, jotka palvelevat asuinrakennuksia, kulkevat osittain viheralueiden läpi, ovat huonossa kunnossa ja ne on uusittava.

VI. Sähkönjakelu

Ostajille on tiedossa, että asuinrakennuksia palvelevat matalajännitejohtimet kulkevat osittain viheralueilla ja joidenkin asuinrakennusten kellarikerroksissa.

VII. Lämpö- ja kuuman veden jakelu

Asuinalueen lämpö- ja kuuman veden jakelu varmistetaan tällä hetkellä hiilivoimalla toimivan lämmöntuotantokeskuksen avulla rakennuksessa nro 4233.

Ostajille on tiedossa, että lämmöntuotantokeskus ei täytä TÜV Pfalz e.V.:n viimeisimmän päästömittauksen mukaan TA Luftin päästöarvoja. Erityisesti ostajille on tiedossa asiasta Gewerbeaufsichtsamt Neustadt a.d. Weinstraße antama päätös 27.10.1997 – AZ 5/32, 2/97/244/Mg/Jg.

Ostajat sitoutuvat ylläpitämään lämmityslaitosta, täyttämään heille tunnetut määräykset 27.10.97 päivätyssä päätöksessä, muuttamalla sen kaasun/öljyn käyttöön, ja varmistamaan asianmukaisen asuntotarjonnan, joka on annettu Alankomaiden asevoimille, kunnes ne palauttavat sen Alankomaiden asevoimille, kohtuullisin, paikallisin ehdoin.

I Sisäisessä suhteessa ostajien kesken tämä velvoite siirtyy ostajalle 2b).

Vastineeksi ostaja sitoutuu 2a) ylläpitämään lämmityslaitoksen taloudellisuutta rakennuksessa nro 4233, varmistamaan kaikkien myytyjen asuinrakennusten lämmönjakelu lämmityslaitoksen (rak. 4233) kautta ja siirtämään tämä velvoite lämpöä ostavalle osapuolelle mahdollisessa edelleenmyynnissä sekä velvoittamaan myöhemmät oikeudenhaltijat vastaavasti.

VIII. Naapurikiinteistöllä Fl.Nr. 2885/12, rakennus- ja vapaa-ala, Virginiastraße 14, 16 ja 18, on Saksan liittotasavallan (Liittovaltion rahoitushallinto) hyväksi määrätty rajoitettu henkilökohtainen palvelusvelvoite putkioikeuksien (sähkö, vesi, lämpö, katuvalaistus) turvaamiseksi.

Liitto vaatii Opiskelijatyöltä -ostajien pyynnöstä- näiden oikeuksien uudelleentoimittamista ostajien hyväksi.

Hän luovuttaa muussa tapauksessa kaikki ostosopimuksesta Opiskelijatyön kanssa johtuvat oikeudet ostajille liittyen kunnallistekniikkaan. Asiaankuuluvat sopimussäännökset ovat ostajille tunnetut.

IX. Viestintäkaapeli

Ostajille on tiedossa, että lännen kiinteistön rajalla, Virginiastraße 8-12 asuinrakennuksen takana, on viestintäkaapeli opiskelija-asuntolan palvelemiseksi.

Ostajat hyväksyvät viestintäkaapelin olemassaolon, jonka reitti on sijaintikartassa (Liite 7) merkitty punaisella.

§ 14 Ostajien velvoitteet

I. Ostajat sitoutuvat varmistamaan, että Alankomaiden asevoimille luovutettujen kiinteistön osien liittymisjärjestelmät toteutetaan asianmukaisesti. Ostajien sisäisessä suhteessa ostaja 2a) ottaa vastuulleen tähän liittyvät kustannukset. Varmistaminen tapahtuu ensisijaisesti liittymisjärjestelmien, katualueiden ja pääjohtoverkkojen siirron kautta Stadt Zweibrückenille Erschließungsverhe-sopimuksen puitteissa. Tässä ostajien on varmistettava, että Alankomaiden asevoimille, kun katualueet on omistettu julkiselle liikenteelle, tarjotaan riittävästi pysäköintipaikkoja maksutta.

II. Bis zur öffentlichen Widmung der katualueet räumt ostaja zu 2a) liitolle sekä Alankomaiden asevoimille ja niiden vieraille katujen käyttämisoikeuden katualueilla asuinalueen sisällä, ja tarjoaa alankomaalaisille asevoimille pysäköintipaikkoja aikaisemmassa laajuudessa maksutta.

Dinglisestä turvaamisesta luovutaan.

Ostaja 2a) sitoutuu muokkaamaan katualueet kiinteistön osissa, jotka on luovutettu Alankomaiden asevoimille, liikenneturvallisiksi.

III. Jos kehitysjärjestelmien integrointi julkiseen verkkoon ei toteudu, ostajat sitoutuvat varmistamaan Alankomaiden asevoimien asianmukaisen vedenjakelun ja -poiston, sekä tarvittaessa erityisesti uusien juomavesiputkien asentamiseen. Ostajien sisäisessä suhteessa ostaja 2a) ottaa vastatakseen tähän liittyvät kustannukset.

IV. Ostajat sitoutuvat ilmoittamaan Liittovaltion omaisuusvirastolle Landau sekä Alankomaiden asevoimien kiinteistöhallintoon "DGW &T, Saksalainen osasto, Kastanienweg 3, 27404 Zeven" riittävän ajoissa kaikista rakennustoimenpiteistä, jotka koskettavat luovutettua aluetta tai voivat heikentää sen asumisarvoa, sekä näihin toimenpiteisiin liittyvästä aikataulusta, jotta he voivat reagoida toimenpiteisiin asianmukaisesti.

V. Mikäli kiinteistön osia myydään edelleen kolmannelle osapuolelle, on tämä velvoitettava samalla tavalla.

Ostajat sitoutuvat, että Alankomaiden asevoimille luovutetun alueen asianmukaiseksi kehittämiseksi liiton vaatimuksesta järjestetään kiinteä turvaaminen toimitus- ja hävittämislaitteille.

§ 15 Kokonaisvelkaantuminen

Kaikista tässä sopimuksessa liitolle tehdyistä sitoumuksista ostajat vastaavat 2 a) ja 2 b) kokonaisvelallisina.

§ 16 Luovutukset

Sopimusosapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että luovutukset tulee toteuttaa kahdessa tai useammassa lisäasiakirjassa.

Luovutus, joka koskee sijaintikartassa (Liite 5) sinisellä merkittyä osaa, selitetään vasta, kun mittaaminen on suoritettu ja muutokset ovat esitetty muutosasiakirjojen toimittamisen kautta, sekä - Pankkitakuut on luovutettu liitolle § 7 kohdassa II. Luovutus, joka koskee sijaintikartassa (Liite 5) punaisella merkittyä osaa, selitetään vasta, kun mittaaminen on suoritettu, muutokset ovat esitetty muutosasiakirjan toimittamisen kautta, Alankomaiden asevoimat ovat palauttaneet luovutettavan alueen liitolle tai ovat hyväksyneet omistusoikeuden siirron ja siihen liittyvä ostohintaosuus on maksettu 6 kohdan III mukaan.

§ 17 luovutuksen ennakkovaraus

Oikeuden turvaamiseksi luovutuksen ja omistusoikeuden siirron osalta § I Abs. I:ssä mainitun kiinteistön velvoitteiden rasitteena myönnetään ja haetaan kiinteistörekisteriin yksi luovutuksen ennakkovaraus ostajien 2a) ja 2b) hyväksi.

Osallistujat hyväksyvät ja pyytävät näiden ennakkotietojen poistamista.

a) sopimuksen kohteena olevan kiinteistön osalta omistusoikeuden siirron rekisteröinnin yhteydessä, ellei välirekisteröintejä ole tapahtunut, ellei ostaja ole antanut suostumustaan,

b) § 3 Abs. II mukaiselta myymättömältä maa-alueelta, joka kuuluu § 1:ssä mainittuun kiinteistöön, muutoksen todistamisen yhteydessä kiinteistörekisterissä. Todistamiseksi, mikä kiinteistö ei ole myyty, riittää voimassa olevan notaarin sinetillä varustettu vahvistus.

§ 18 kiinteistövero, kiinteistöverot, kaavoitusmaksut, liittymismaksut ja rakennusmaksut e

Kaikki liittoon Beurkundung-päivään mennessä vaaditut kehittämis-, liittymis- ja rakennusmaksut rakennuslakikirjan, kunnallisten maksujen lain sekä paikkakuntasäännöksen mukaan on maksettu ja sisältyvät ostohintaan.

Beurkundung-päivästä alkaen vaaditut maksut, riippumatta niiden aiheuttamisen ajankohdasta ja toimitusosoitteesta, ovat ostajien velvoitteita.

§ 19 kiinteistön ostovero

I. Tämän ostosopimuksen ja sen toteuttamisen yhteydessä syntyvät kustannukset ja maksut notaarille, tuomioistuimelle ja viranomaisille sekä kiinteistön ostovero maksaa ostaja 2a).

II. sopimuspuolen hyväksyntää tai vahvistusta varten menevät tämän osapuolen vastuulle. n.
K
u
s
t
annukset

§ 20 Notaarin täytäntöönpanotoimet

I. Notariaa pyydetään hankkimaan ja vastaanottamaan kaikki sopimuksen tai sen täytäntöönpanon kannalta tarvittavat luvat tai kielteiset todistukset. Näiden on oltava voimassa kaikille osapuolille niiden saapumisesta alkaen nykyiselle notaarille tai tämän asiakirjan säilyttäjälle.

Notaarin on välittömästi tiedotettava osapuolia.

II. Kaikki kiinteistörekisteriin tehtävät merkinnät on suoritettava vain nykyisen notaarin tekemien pyyntöjen perusteella. Hänet on myös valtuutettu § 181 BGB:n rajoituksista vapautettuna tekemään osapuolten puolesta erillisiä ja rajoitettuja pyyntöjä sekä perumaan niitä samoin tavoin ja täydentämään tai muuttamaan tätä asiakirjaa, jos se on tarpeen halutun merkinnän aikaansaamiseksi kiinteistörekisteriin, eikä se vaikuta ostosopimuksen olennaisiin osiin.

III. Sopimusosapuolet luopuvat omasta hakuoikeudestaan.

IV: Viranomaisluvan vastaanottamiseen asetettujen ehtojen ja edellytysten sekä päätösten osalta, joilla viranomaislupa evätään tai esitetään etuosto-oikeus, notaarilla ei ole valtuuksia. Nämä päätökset on toimitettava osapuolille henkilökohtaisesti; jäljennös pyydetään toimittamaan notaarille.

§ 21 osittavaklausuli

Jos jokin tämän sopimuksen määräys on pätemätön tai tulee pätemättömäksi, muut tämän sopimuksen määräykset pysyvät voimassa.

Pätemättömän tai pätemättömäksi tulleen määräyksen tilalle tulee lain mukaan oleva tai, jos laissa ei ole määräystä, sopimuksen tarkoituksen mukainen säännös.

§ 22 Todistuksen täydellisyys

Lisäehtoja ei ole sovittu.

§ 23 Kirjallinen muoto

Tämän sopimuksen jälkikäteen tehtävät sopimukset edellyttävät voimassaolonsa kannalta kirjallista muotoa, ellei todistamisvelvollisuutta ole.

§ 24 Notaarin ohjeet

Osallistujat on ohjeistettu seuraavasti:

I. tämä sopimus, siltä osin kuin kiinteistönluovutuslaki tai rakennuslakikirja on voimassa, tulee voimaan vasta, kun asianmukainen lupa on myönnetty, ja lisäksi liitto voi täyttää sen vain, jos tarvittava lupa rakennuslakikirjan mukaan on olemassa ja lakisääteistä etuosto-oikeutta ei käytetä;

II. kaikki oikeustoimelliset ilmoitukset, joista tämän sopimuksen tekeminen ja voimassaolo riippuvat, on vahvistettava § 313 HGB:n mukaisesti, muutoin tämä sopimus on mitätön;

III. omistusoikeus siirtyy ostajille vasta, kun se on merkitty kiinteistörekisteriin, ja tähän tarvitaan verotuksellinen esteettömyystodistus sekä viranomaislupa tai kielteisiä todistuksia;

IV. liitto ja ostajat ovat yhteisvastuullisia kiinteistöön liittyvistä veroista sekä kiinteistön ostoverosta, samoin kuin notaarin ja oikeudenkäyntikulujen osalta, mutta liitto vastaa vain siltä osin, kuin sille ei ole myönnetty lain mukaan kustannusvapauden tai alennuksen etua;

V. notaario on kyllä tarkastanut kiinteistörekisterin, mutta ei kuitenkaan kiinteistön rekisteriä eikä rakennusvelvoitteiden luettelo, ja kiinteistörekisterin merkintä ei anna tietoa sallitusta käyttömuodosta.

VI. notaario ei ole ottanut vastuuta vero-oikeudellisesta ja taloudellisesta neuvonnasta .

§ 25 Liitteet

Mikäli tässä asiakirjassa viitataan liitteisiin, ne ovat tämän sopimuksen osia.

§ 26 Oikeuspaikka

Oikeuspaikka kaikille tämän sopimuksen mukaisille oikeudenkäynneille on Landau in der Pfalz.

§ 27 Asiakirjat

I. Tästä sopimuksesta saavat:

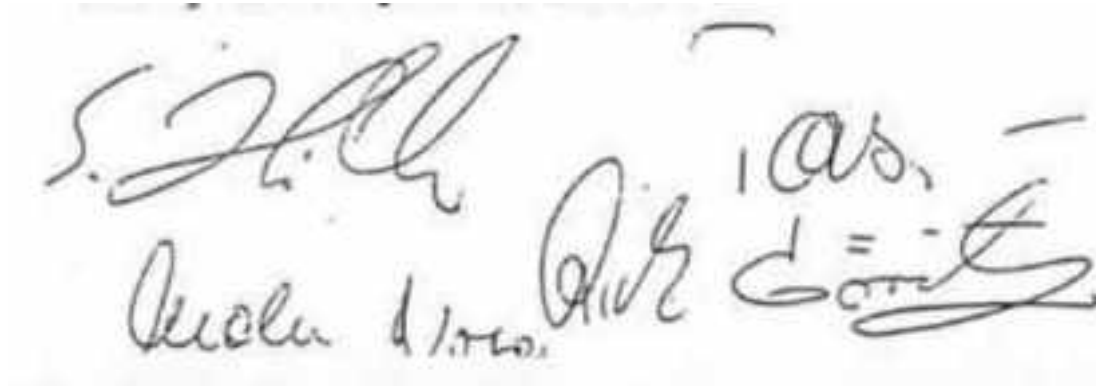
liitto 1 asiakirjan ja 3 vahvistettua kopiota, ostaja kutakin 1 asiakirjan ja vahvistetun kopion, kiinteistörekisteri Zweibrücken 1 asiakirjan, verotoimisto Zweibrückenin kiinteistön ostoveroasiantuntijalle 2 kopiota ja Gutachterausschuss 1 kopion.

II. Kiinteistörekisterin ilmoitukset pyydetään liitolta kolmessa kappaleessa ja ostajilta yhdessä kappaleessa.

Lopuksi läsnäolijat ilmoittivat:

Kysyttäessä voimassa olevalta notaarilta kaikki osapuolet ilmoittavat nimenomaisesti, että edellä oleva sopimus, joka on neuvoteltu pitkissä ennakkoneuvotteluissa ja jonka heidän oikeudelliset ja veroneuvojansa ovat hyväksyneet, ei vaadi mitään lisämuutoksia. He vaativat pikemminkin, että se todistetaan edellä mainitussa muodossa.

Tämä pöytäkirja luettiin notaarin toimesta läsnäolijoille, hyväksyttiin heiltä
ja allekirjoitettiin alla olevan mukaisesti:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'S. Hiller' followed by a large, stylized flourish that includes the word 'Landau' and some illegible characters.

Anhang a:

Valtuutus Perustuen § 16:een rahoitushallintoa koskevassa laissa (FVG)
lainmuutoksen mukaisesti 30.08.1971 (BGBl. I.S. 1426) valtuutan.
Herra Siegfried Hiller

Liittovaltion omaisuusvirastossa Landau

myynnissä olevan kiinteistön, joka on rekisteröity kiinteistörekisterissä
Zweibrückenin alueella lehdellä 5958, kiinteistönumero 2885/15, rakennus- ja
piha-alue, Delawarekatu, Landstuhlerstraße 97, 107 Louisianastraße 1, 3, 5, 7, 9, 11,
15, 17, 19, 21, 23, 25, Pennsylvaniastraße 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, Texasstraße, Virginiastraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15, 17,

Kokonaispinta-alaltaan 103 699 m².

Sopimuskohteen arvo: 5.182.560,-- DM (sanoin: Viisi miljoonaa
satakaksikymmentäkaksi tuhatta viisisataa kuusikymmentä Saksan markkaa)

Landau, 05.10.1998

Liittovaltion omaisuusvirasto Landau

Allekirjoitus: Herra Plauth ROAR

**- Poiminta: Ostosopimus Saksan liittotasavalta ja Rheinland-Pfalz
(Opiskelijatyö Kaiserslautern) päivältä 15.08.1996.**

**§ 6 Ver- ja jätehuoltoverkot/-laitteet, katualueet,
käyttöoikeudet ja yhteiskäyttöoikeudet**

I. Koko Kreuzberg - asuinalueen lämmitys, veden ja sähkön toimittaminen sekä jätevesihuolto tapahtuvat liitto-omisteisen **putkiston kautta, joka muodostaa kokonaisuuden**. Lisäksi Kreuzberg-asuinalueen kadut, mukaan lukien katuvalaistus, ovat liiton omistuksessa. (... .)

II. § 2 kohdassa I mainitulla ostomaalla kulkee vesijohto-, sähkö-, kaukolämpö- ja katuvalaistusverkkoja, jotka ovat edelleen tarpeen liitto-omisteisen Kreuzberg - asuinalueen toimittamiseksi. Ostomaalla sijaitsee myös vesipumppaamo (4241), joka on edelleen tarpeen Kreuzberg - asuinalueen toimittamiseksi.

Putkien kulku sekä vesipumppaamon sijainti on merkitty punaisella niissä sijaintikartoissa, jotka on liitetty tähän asiakirjaan liitteinä 2 a (vesiputket/-pumppaamo), 2 b (sähkö), 2 c (katuvalaistus) ja 2 d (kaukolämpö) ja jotka on esitetty sopimusosapuolille tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Sijaintikartat ovat osa tätä sopimusta. (... .)

VII. Ostaja sitoutuu sallimaan liittovaltion omistamien kaukolämpölaitosten, vesijohtojen ja sähkölinjojen, katuvalaistusten sekä vesipumppaamon jatkotoiminnan, niin kauan kuin se on tarpeen Kreuzberg - asuinalueen - myös yksittäisten rakennusten - huoltamiseksi.

Tämän käyttöoikeuden turvaamiseksi ostaja perustaa rajoitetun henkilökohtaisen palvelusveloitteen Saksan liittotasavallan (Liittovaltion rahoitushallinto) hyväksi seuraavin ehdoin:

" Kolmannelle siirrettävä oikeus maanalaisten vesijohtojen ja sähköjohtojen (putkioikeudet) käyttöön sekä ylläpitoon ja uusimiseen, katuvalaistuslaitteiden käyttöön ja maanalaisten sekä rakennuksen nro 4200 läpi kulkevien lämpöputkien käyttöön Saksan liittotasavallan hyväksi saa ostajan edustajien toimesta, ennakoon sovitun mukaan - hätätilanteita lukuun ottamatta - käyttää kiinteistöä ja suorittaa kaikki kiinteistöllä tarvittavat toimenpiteet, jotka ovat tämän oikeuden toteuttamisen kannalta tarpeellisia. Tämä oikeus sisältää velvollisuuden kyseisen kuormitetun kiinteistön omistajalle olla suorittamatta toimenpiteitä, jotka voivat haitata sen käyttämistä."

Liitto pyytää ja ostaja myöntää tämän rajoitetun henkilökohtaisen palvelusoikeuden rekisteröinnin kiinteistörekisterissä.

Rekisteröinti tapahtuu vasta, kun muutospaperit ja uudet kiinteistönnimet ovat saatavilla.

Oikeuksien rekisteröinti tapahtuu maksutta.

VIII. Ostaja sitoutuu lisäksi pyynnöstä liiton vaatimaan edellä mainittujen, kohdassa VII mainittujen oikeuksien uudelleen myöntämiseen ja niiden varmistamiseen kolmannen osapuolen hyväksi, jonka liitto nimeää, maksutta.

Yhteystiedot Bundesarchiv
Koblenz (päätoimipaikka)
Potsdamer Straße 1 56075
Koblenz

Erityisosastot

Koblenz on Saksan liittotasavallan keskeisen siviilivaltion arkistomateriaalin erityisosaston B:n sijaintipaikka vuodesta 1949 lähtien sekä läntisistä miehitysvyöhykkeistä.